

[8-1] [경고2, 시정(회수)] 사항

제 목 : 시간외근무 부적절

조치부서 : 서울지역본부

관 련 자 : 서울 주거복지사업처 □부 차장 AB

서울 주거복지사업처 □지사 주임 AC

내 용

1. 업무개요

관련자 AB는 2019. 8. 16.부터 현재까지 □부에서 분양전환·입주·등기 총괄업무 등을 담당하고 있고, AC는 2016. 8. 25.부터 현재까지 □지사에서 □□권주거급여 조사결과 입력 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」에 따르면 직원은 公社의 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 근무시간 중 소속 상위자의 허가 없이 외출 또는 이탈하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자 AB 외 1인은 [표 1]과 같이 사전에 승인받은 시간외근무 시간에 ‘저녁식사’ 사유로 근무지를 무단으로 이탈하였다.

[표 1] 시간외근무 점검결과

점검일	부서	관련자	보고서		점검 시간	위반내용	비고
			근무 시작시간	근무 종료시간			
2020.09.21.	서울지역본부	AB	18:30	20:00	19:40	저녁식사 후 늦게 복귀	점검 이후 시간외근무 취소
2020.09.22.	서울지역본부	AC	18:30	21:03	19:04	저녁식사 후 늦게 복귀	

자료 : 감사자료 재구성

관련자 주장 및 판단

관련자 AB는 시간외근무 중 19:30부터 외부에서 식사를 하고 19:46경 사무실로 복귀하였음을 주장하나, 18:30부터 19:46까지 전산 사용기록이 존재하지 않는 점 등을 감안할 때 30분 이상 근무지를 이탈한 것으로 판단된다.

또한 관련자 AC에 대한 보상휴가 부여 시 근무지를 이탈한 시간이 포함되어 산정되었으므로 [표 2]와 같이 부당하게 지급된 시간외수당 회수 및 보상휴가¹⁾ 시간 정정이 요구된다.

[표 2] 보상휴가 부당 수령 내역

부서	관련자	해당월	기존			보정 후			부당수령	
			근무 시간	수당 지급 시간	휴가 부여 시간	근무 시간	수당 지급 시간	휴가 부여 시간	시간외 근무수당 (원)	보상휴가
서울지역본부	AC	2020. 9.	6:32	6:00	-	5:58	5:00	1:00	15,950	△1:00

자료 : 인사관리처

1) 시간외근무 수당지급에 포함되지 않은 평일 시간외근무 잔여시간의 1.5배에 대하여 보상휴가 부여

조치할 사항

서울지역본부장은

① 「취업규칙」을 위반한 AB, AC에 대해 「인사규정」 제50조제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시고(**경고2**),

② 부당 지급된 15,950원에 대해 ‘회수’ 조치하시기 바랍니다(**시정(회수)**)

[8-2] [통보] 사항

제 목 : 보상휴가 과다부여

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

위 부서에서는 취업규칙상의 근무시간을 초과하여 시간외근무를 행하는 직원에게 시간외근무 수당을 지급 또는 그에 갈음하여 보상휴가를 부여하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「시간외근무 운용지침」 제3조 및 제4조의 규정에 따르면 직원이 잔무처리 등을 위해 월 5시간 이내로 시간외근무를 실시할 수 있고 월별 시간외근무 집계표와 직원보수규정에서 정한 지급기준²⁾에 따라 각 부서에서 시간외근무 수당을 지급하며.

「취업규칙」 제32조 및 ‘일과 삶의 조화를 위한 연장근로 최소화 방안 시행 (인사관리처-10262호, 2018. 12. 31.)’에 따라 위 시간외근무 급여인정시간을 초과

2) 통상임금×1.5/209×시간외근무 시간(직원보수규정 제6조제1항 별표4)

하는 근무 내역에 대해서는 1.5배를 가산하여 보상휴가를 부여하고 있다.

따라서 직원이 근무시간을 초과하여 근무를 하였을 경우에 실제로 근무한 시간을 계산하여 시간외근무 수당 및 보상휴가가 지급되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

서울지역본부 근태점검 결과 관련자가 [표 1]과 같이 시간외근무 중 근무지를 무단으로 이탈하고 부당하게 시간외근무 수당 등을 신청한 사실이 확인되었다.

[표 1] 시간외근무 점검결과

점검일	부서	관련자	보고서		점검 시간	위반내용	비고
			근무 시작시간	근무 종료시간			
2020.09.22.	서울지역본부	AC	18:30	21:03	19:04	저녁식사 후 늦게 복귀	

자료 : 감사자료 재구성

그런데 위 부서에서는 관련자가 부당하게 신청한 위 시간외근무 내역에 대하여 그대로 집행한 결과, [표 2]와 같이 시간외근무 수당이 과다하게 지급되고, 보상휴가가 과소하게 부여되었다.

[표 2] 보상휴가 부당 수령 내역

부서	관련자	해당월	기존			보정 후			부당수령	
			근시 무간	수지 당 시 간	휴부 가 여 간	근시 무간	수지 당 시 간	휴부 가 여 간	시간외 근무수당 (원)	보상 휴가
서울지역본부	AC	2020. 9.	6:32	6:00	-	5:58	5:00	1:00	15,950	△1:00

자료 : 인사관리처

조치할 사항

인사관리처장은

부당하게 부여된 보상휴가 내역에 대해 정정 조치하시기 바랍니다(통보).